



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

PUBLICADO NO
« D.O. ELETRÔNICO »

EM 15/12/2023

DECRETO Nº 536/2023

**DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO
ARTIGO 13 DA LEI 1518/2023 DE APREENSÃO E
MANEJO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE
SOLTOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS,
NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE
SÃO GONÇALO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e,

CONSIDERANDO a competência dos Municípios para suplementar a legislação federal e a estadual, nos termos do art. 30, II da Constituição Federal;

CONSIDERANDO os termos da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências;

CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, e dá outras providências;

CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 1.000, de 11 de maio de 2012 do Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, que dispõe sobre os procedimentos e métodos de eutanásia em animais e dá outras providências;

CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 1.321, de 24 de abril de 2020, que dispõe sobre os documentos no âmbito da clínica médico-veterinária e dá outras providências;

CONSIDERANDO os termos da Instrução Normativa Ibama nº 19, de 19 de dezembro de 2014;

CONSIDERANDO os termos da Lei Estadual nº 3.900, de 19 de julho de 2002, que instituiu o Código Estadual de Proteção aos Animais, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam regulamentados os procedimentos para acolhimento adequado aos animais de grande porte previstos no artigo 13 da Lei nº 1518/2023.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

PUBLICADO NO
« D.O. ELETRÔNICO »

EM 15/12/2023

Parágrafo único: Para efeito do disposto no *caput* deste artigo, o Poder Público Municipal poderá realizar as seguintes medidas, alternativamente, sempre objetivando o bem-estar do animal:

- I. Resgate;
- II. Adoção;
- III. Doação;
- IV. Leilão;
- V. Sacrifício/Eutanásia.

Seção I Do Resgate

Art. 2º - O agente público ou representante de Pessoa Jurídica conveniada, consorciada ou contratada pelo Poder Público Municipal, apreenderá os animais que estiverem nas condições previstas no art. 7º, I e II, da Lei 1518/2023, lavrando-se o respectivo Termo de Apreensão, conforme determina a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e respectivo regulamento, o Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008.

Parágrafo único - Para liberação do animal apreendido, deverá o respectivo Tutor ou Responsável efetuar o pagamento de todas as despesas indicadas nos arts. 8º e 16 da Lei 1518/2023, tais como custas decorrentes da apreensão, transporte, estadias, medicação, alimentação, taxa de liberação, guarda, permanência, cuidados de rotina diária, procedimentos cirúrgicos, tratamento médico-veterinário, despesas que forem necessárias para a preservação do bem-estar do animal e outras quando couber.

Seção II Adoção ou Doação

Art. 3º- Quando o animal estiver sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ou de Pessoa Jurídica conveniada, consorciada ou contratada, poderá ser colocado para adoção ou doação:

- I. a pessoas físicas ou jurídicas, após entrevista previa, de forma que estas sejam avaliadas quanto às condições de atender às necessidades dos animais;
- II. a ONGs, que tenham por finalidade estatutária a proteção dos animais;
- III. a entidades filantrópicas, que tenham condições de atender às necessidades desses animais, quando justificadas a finalidade e a utilidade;
- IV. a associações civis sem fins lucrativos, que tenham por finalidade estatutária a proteção dos animais.

§ 1º As pessoas físicas, pessoas jurídicas, ONGs, entidades filantrópicas e associações civis sem fins lucrativos, assumirão a responsabilidade sobre o animal, sendo, para tanto, obrigatório o preenchimento e a assinatura do termo de adoção e do termo de responsabilidade;



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

PUBLICADO NO
« D.O. ELETRÔNICO »

EM 15/12/2023

§ 2º O beneficiário adotante que vier a receber grandes animais deverá apresentar documentação comprobatória da destinação obrigatória destes para a propriedade rural;

§ 3º As ONGs, entidades filantrópicas e associações civis sem fins lucrativos, poderão encaminhar os animais recebidos em doação para pessoas físicas ou jurídicas previamente cadastradas, mediante notificação à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e que comprovem a propriedade ou posse de área rural, com condições para manter grandes animais recebidos em doação, de forma que lhes proporcionem cuidados de saúde e higiene, comodidade, alimentação e alojamento adequados à espécie, ficando os animais doados sob responsabilidade do beneficiário adotante.

§ 4º Nos casos das doações e transferências, deverão constar as seguintes obrigações no Termo de Doação desses animais:

- I. ministrar-lhes os cuidados necessários;
- II. não exibi-los em rodeios e similares;
- III. não permitir que esses animais retornem para áreas urbanas impróprias;
- IV. não destiná-los a consumo;
- V. não utilizá-los para exploração financeira.

§ 5º Fica proibida a adoção ou doação com finalidade de atividade de ensino, testes ou pesquisas com animais, para tração ou trabalho, salvo em casos específicos previamente autorizados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

§ 6º Fica proibida a adoção ou doação por pessoas físicas, pessoas jurídicas, ONGs, entidades filantrópicas e associações civis sem fins lucrativos, que deixem de comprovar possuir a propriedade ou posse de área rural, com condições adequadas para manter grandes animais recebidos em doação, nos termos do § 3º deste artigo.

§ 7º Elaborado um cadastro de futuros adotantes e/ou donatários, a escolha iniciará, preferencialmente, sobre aquela pessoa que ainda não foi contemplada com qualquer animal, bem como aquele que foi contemplado em maior número, sendo imperioso ressaltar à observância da capacidade para doação ou adoção, devendo sempre evidenciado o bem-estar do animal.

§ 8º É vedado a infrator punido com qualquer sanção no art. 72, da Lei nº 9.605, de 1998, e demais legislações previstas no âmbito Federal, Estadual e Municipal, participar do processo que trata esta seção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da ocorrência da infração ambiental, desde que a decisão homologatória da sanção seja irreversível no âmbito administrativo.

Seção III Leilão

Art. 4º - Nas hipóteses que não for identificado o Tutor ou Responsável do animal recolhido, este poderá ser leiloado.

Art. 5º - Os custos operacionais de depósito, remoção, transporte, beneficiamento e demais encargos legais correrão à conta do adquirente, que deverá arcar, inclusive, com o pagamento dos tributos federais, estaduais e municipais eventualmente incidentes.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

PUBLICADO NO
« D.O. ELETRÔNICO »

EM 15/12/2023

Art. 6º - O leilão será realizado onde se encontrarem alojados os animais, podendo ser cometido a leiloeiro oficial, a servidor designado pela Administração, entidade pública conveniada ou pessoa jurídica contratada a este fim.

Art. 7º - É vedado a infrator punido com qualquer sanção no art. 72, da Lei nº 9.605, de 1998, e demais legislações previstas no âmbito Federal, Estadual e Municipal, participar do processo que trata esta seção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da ocorrência da infração ambiental, desde que a decisão homologatória da sanção seja irrecorrível no âmbito administrativo.

Seção IV **Eutanásia**

Art. 8º - Para os fins deste Decreto, eutanásia é a indução da cessação da vida animal, por meio de método tecnicamente aceitável e cientificamente comprovado, observando os princípios éticos aqui definidos e em outro atos do CFMV – Conselho Federal de Medicina Veterinária.

Art. 9º - A eutanásia pode ser indicada nas situações em que:

I - o bem-estar do animal estiver comprometido de forma irreversível, sendo um meio de eliminar a dor ou o sofrimento dos animais, causados por doenças graves, traumas mecânicos graves ou enfermidades incuráveis os quais não podem ser controlados por meio de analgésicos, de sedativos ou de outros tratamentos;

II - o animal constituir ameaça à saúde pública;

III - o animal constituir risco à fauna nativa ou ao meio ambiente;

§ 1º Dar-se-á morte rápida e imediata ao animal cuja eutanásia for indicada, empregando-se substância apta produzir insensibilização e inconscientização antes da parada cardíaca e respiratória do animal, sendo vedada a utilização de métodos que provoquem dor, estresse, sofrimento ou morte lenta.

§ 2º A realização deste procedimento deverá ser indicada e somente realizada por médico veterinário, responsável pelo atendimento do animal, mediante laudo comprobatório.

Art. 10 - São princípios básicos norteadores dos métodos de eutanásia:

I - elevado grau de respeito aos animais;

II - ausência ou redução máxima de desconforto e dor nos animais;

III - busca da inconsciência imediata seguida de morte;

IV - ausência ou redução máxima do medo e da ansiedade;

V - segurança e irreversibilidade;

VI - ausência ou mínimo impacto ambiental;

VII - ausência ou redução máxima de risco aos presentes durante o procedimento;

VIII - ausência ou redução máxima de impactos emocional e psicológico negativos no operador e nos observadores;



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

PUBLICADO NO
« D.O. ELETRÔNICO »

EM 15/12/2023

Art. 11 - O médico veterinário responsável pela supervisão e/ou execução da eutanásia deverá:

I - possuir prontuário com os métodos e técnicas empregados, mantendo estas informações disponíveis para fiscalização pelos órgãos competentes;

II - garantir o estrito respeito ao previsto no artigo 5º da Resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária nº 1000, de 11 de maio de 2012 e suas possíveis alterações;

III - ser responsável pelo controle e uso dos fármacos empregados;

IV - conhecer e evitar os riscos inerentes do método escolhido para a eutanásia;

V - esclarecer ao Tutor ou Responsável pelo animal, quando houver, sobre o ato da eutanásia;

VI - solicitar autorização, por escrito, do Tutor ou Responsável pelo animal, quando houver, para a realização do procedimento.

Art. 12 - Os animais deverão ser submetidos à eutanásia em ambiente tranquilo e adequado, respeitando o comportamento da espécie em questão.

Art. 13 - No que se refere à compra e armazenamento de fármacos, saúde ocupacional e a eliminação de despojos, a eutanásia deve seguir a legislação vigente.

Art. 14 - Os animais submetidos à eutanásia por métodos químicos não podem ser utilizados para consumo.

Art. 15 - A escolha do método dependerá da espécie animal envolvida, da idade e do estado fisiológico dos animais, bem como dos meios disponíveis para a contenção dos mesmos, da capacidade técnica do executor, do número de animais e, no caso de experimentação ou ensino, do protocolo de estudo, devendo ainda o método ser:

I - compatível com os fins desejados e de acordo com o Anexo I da Resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV Nº 1000, de 11 de maio de 2012 e suas possíveis alterações;

II - seguro para quem o executa;

III - realizado com o maior grau de confiabilidade possível, comprovando-se sempre a morte do animal, com a declaração do óbito emitida pelo médico veterinário responsável;

Parágrafo único - Para os fins deste Decreto, métodos aceitáveis são aqueles que, cientificamente, produzem uma morte humanitária, quando usados como métodos exclusivos de eutanásia.

Art. 16 - São considerados métodos inaceitáveis:

I - embolia gasosa;

II - traumatismo craniano;

III - incineração in vivo;

IV - hidrato de cloral para pequenos animais;



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

PUBLICADO NO
« D.O. ELETRÔNICO »

EM 15/12/2023

- V - clorofórmio ou éter sulfúrico;
- VI - descompressão;
- VII - afogamento;
- VIII - exsanguinação sem inconsciência prévia;
- IX - imersão em formol ou qualquer outra substância fixadora;
- X - uso isolado de bloqueadores neuromusculares, cloreto de potássio ou sulfato de magnésio;
- XI - qualquer tipo de substância tóxica, natural ou sintética, que possa causar sofrimento ao animal e/ou demandar tempo excessivo para morte;
- XII - eletrocussão sem insensibilização ou anestesia prévia;
- XIII - qualquer outro método considerado sem embasamento científico.

Art. 17 - Para os fins deste Decreto, métodos aceitos sob restrição são aqueles que, por sua natureza técnica, ou por possuírem um maior potencial de erro por parte do executor, ou por apresentarem problemas de segurança, ou por qualquer motivo não produzam uma morte humanitária. Tais métodos devem ser empregados somente diante da total impossibilidade do uso dos métodos aceitáveis, constantes do Anexo I da Resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV Nº 1000, de 11 de maio de 2012 e suas possíveis alterações;

Art. 18 - Os documentos emitidos por médicos-veterinários comporão o preconizado na Resolução nº 1321 de 24 de Abril de 2020 que institui normas sobre os documentos no âmbito da clínica médico-veterinária.

Art. 19 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 15 de dezembro de 2023.

NELSON RUAS DOS SANTOS
Prefeito